

КОНТРАКТ № 2411Q
От 18-11-2024 г

Контракт заключен между **Quark Tech Limited**, здесь и далее именуемое "Продавец", в лице директора **Cui Mingtao**, действующего на основании Устава и **ООО «Проинтех»**, здесь и далее именуемое "Покупатель", в лице генерального директора **Ониксимова Александра Васильевича**, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает оборудование, именуемое в дальнейшем Товар, обозначенное в Спецификациях к настоящему Контракту. Все Спецификации являются неотъемлемой частью данного Контракта.

1.2. При толковании настоящего Контракта и определении прав и обязанностей сторон имеют силу термины и понятия, определенные правилами Инкотермс 2010 г. В случаях противоречия положений настоящего Контракта правилам Инкотермс 2010 г., подлежат применению положения Контракта.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Цены на товар устанавливаются в китайских юанях и указываются в Спецификациях на каждую поставку.

2.2. Общая сумма контракта составляет **50,000,000.00** (Пятьдесят миллионов) китайских юаней.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Платеж за поставляемый по данному Контракту Товар осуществляется путем банковского перевода в китайских юанях.

3.2. Стороны могут договариваться о различных условиях поставки и порядке платежа по некоторым отгрузкам, что фиксируется в Спецификации и Инвойсе.

3.3. Цена, указанная в Спецификации, не включает никаких налогов, тарифов или сборов местного банка (сборов за перевод средств), понесенных в рамках данного Заказа, которые несет Покупатель.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар по настоящему Контракту поставляется Покупателю партиями на условиях **CPT** Санкт-Петербург или **CPT** Москва.

В отдельных случаях, согласованных Сторонами, Товар может поставляться на условиях **EXW** Китай. Условия поставки Товара фиксируются в Инвойсе.

4.2. Товар подлежит ввозу на таможенную территорию Российской Федерации.

4.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (представителю Покупателя). В случае невозможности полной или частичной отгрузки Товара в срок, указанный в данном Контракте, поставщик обязан уведомить об этом Покупателя и произвести соответственно полный или частичный возврат денежных средств в течение 120 (ста двадцати) дней со дня поступления оплаты.

4.4. Порядок размещения и согласования заказа:

CONTRACT # 2411Q
dated from 18-11-2024

The Contract is concluded between **Quark Tech Limited**, hereinafter referred to as the "Seller" represented by the Sales Manager **Cui Mingtao** acting on the basis of the Articles of Association and **Prointech Co. Ltd** hereinafter referred to as the "Buyer" represented by General Director **Oniksimov Alexandr Vasilevich**, acting on the basis of the Articles of Association, hereinafter collectively referred to as the "Parties".

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The Seller shall sell and the Buyer shall buy equipment hereinafter referred to as the Goods listed in the Specifications to the Contract. All Specifications shall be an integral part of the Contract.

1.2. Terms and notions defined by Incoterms 2010 shall be used to interpret the Contract, afford rights and assign obligations to the Parties. In case of conflict between provisions of the Contract and rules defined by Incoterms 2010, the provisions of the Contract shall take precedence and govern.

2. PRICE AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

2.1. Prices for the Goods shall be in Chinese yuan and stated in the Specifications for each delivery.

2.2. The total value of the Contract shall amount to **50,000,000.00** (fifty million) Chinese yuan.

3. TERMS OF PAYMENT

3.1. Payment for the Goods delivered under this Contract shall be made by a bank transfer of funds in Chinese yuan.

3.2. The parties may agree on different terms of delivery and payment procedure for some shipments, which is fixed in the Specification and in the Invoice.

3.3. The price in the Specification does not include any taxes, tariffs or local bank charges (remittance charges) incurred within this PO which shall be borne by the Buyer.

4. DELIVERY TERMS

4.1 The Goods under the Contract shall be delivered to the Buyer by parties on the terms of **CPT** Saint-Petersburg or **CPT** Moscow.

In some cases, as agreed by the Parties, the Goods can be delivered on **EXW** China terms. The terms of delivery of the Goods are fixed in the Invoice.

4.2. The Goods shall be subject to the importation into the customs territory of the Russian Federation.

4.3. The property to the Goods is transferred from the Seller to the Buyer at the time the Goods are transferred to the Buyer (the Buyer's representative). If it is impossible to fully ship the Goods within the period specified in this Contract, the supplier must notify the Buyer and make a full or partial refund of the funds within 120 (one hundred twenty) days from the date the payment is received.

4.4. Order placement and order approval:

- a) Покупатель высылает Продавцу посредством электронной почты заказ в свободной форме с указанием артикула и количества необходимой продукции.
- b) Продавец в течение двух дней рассматривает заказ. В случае необходимости коррекции количества в соответствии с заводской упаковкой, Продавец направляет Покупателю предложение об изменении. Покупатель имеет право принять предложенную коррекцию или отказаться от неё.
- c) Продавец направляет Покупателю посредством электронной почты отсканированную проформу инвойс с указанием реквизитов Продавца, наименование продукции, артикулом и стоимостью.
- d) Покупатель проверяет правильность оформления проформы инвойс. В случае необходимости коррекции направляет соответствующий запрос Продавцу. В случае правильного оформления проформы инвойс, Покупатель направляет Продавцу посредством электронной почты Спецификацию.
- e) Продавец рассматривает Спецификацию и посредством электронной почты направляет Покупателю Спецификацию, заверенную подписью и печатью. Спецификация, заверенная печатями Сторон, является подтверждением заказа.

5. СРОК ПОСТАВКИ. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

- 5.1. Срок поставки Товара не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания Покупателем Спецификации в качестве подтверждения заказа.
- 5.2. Приемка Товара производится Покупателем по прибытии его на место назначения, согласно данным, согласованным Сторонами в Спецификациях по каждой поставке.
- 5.3. По факту получения Товара в месте назначения Покупатель вправе произвести проверку на соответствие Товара условиям Контракта и составить Претензию при наличии несоответствий данным, согласованным Сторонами в спецификациях.
- 5.4. В случае обнаружения Покупателем дефектов, повреждений и иных недостатков оборудования, свидетельствующих о несоответствии качества товара условиям Контракта, Покупатель вправе потребовать от Продавца:
 - a) соразмерного уменьшения покупной суммы товара на стоимость некачественных или недостающих агрегатов, частей, узлов либо деталей;
 - b) безвозмездного устранения недостатков некачественных товаров в срок до 30 дней от даты направления Претензии Продавцу за счет Продавца;
 - c) замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими Контракту в срок до 30 дней от даты направления Претензии Продавцу за счет Продавца;
 - d) перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в размере стоимости некачественных или недостающих товаров в течение 5 банковских дней после выставления соответствующей Претензии;
 - e) в случае невыполнения Продавцом требования о безвозмездном устранении недостатков товаров либо замены товаров в указанный срок - отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата в течение 14 (четырнадцати) календарных дней уплаченной денежной суммы и процентов за ее использование из расчета 0,01 % в день от даты зачисления денежных средств на расчетный

- a) The Buyer sends to the Seller via e-mail an order in free form indicating the article and the quantity of the required products.
- b) The Seller within two days considering the order. If it is necessary to adjust the quantity in accordance with the original packaging, the Seller shall send to the Buyer an amendment proposal. The buyer has the right to accept the proposed correction or refuse it.
- c) The Seller shall e-mail to the Buyer the scanned Proforma invoice that includes Seller details, product description, identification number and cost.
- d) The Buyer shall check whether the Proforma invoice is executed in a satisfactory form. If any corrections are required, the Buyer shall send a corresponding inquiry to the Seller. If the Proforma invoice is executed properly, the Buyer shall e-mail the Specification to the Seller.
- e) The Seller shall consider the Specification and e-mail the signed and sealed Specification to the Buyer. The Specification sealed by both Parties shall be considered the order confirmation.

5. DELIVERY TERM. GOODS ACCEPTANCE PROCEDURE

- 5.1. The Goods shall be delivered not later than 30 (thirty) calendar days after the Buyer signs the Specification as the order confirmation.
- 5.2. Acceptance of the Goods shall be carried out by the Buyer upon arrival to the point of destination, according to the data agreed by the Parties in the Specifications for every delivery.
- 5.3. The Buyer, upon receipt of the Goods at the point of destination, shall have the right to check the Goods for compliance with the terms and conditions of the Contract and file a Letter of Claim in case of any nonconformity to the data agreed by the Parties in the Specifications.
- 5.4. If the Buyer finds out some defects, damages or other deficiencies in the equipment indicating nonconformity of the Goods quality to the terms of the Contract, the Buyer may require that the Seller:
 - a) reduce the Goods purchase price proportionally to the value of poor-quality or missing assemblies, parts, units or pieces;
 - b) eliminate defects of poor-quality Goods free of charge at its own expense within 30 days after the Buyer sends the Letter of Claim to the Seller;
 - c) replace the poor-quality Goods with the goods corresponding to the contract terms within 30 days after the Buyer sends the Letter of Claim to the Seller;
 - d) transfer funds to the Buyer's current account in the amount of the cost of poor-quality or missing goods within 5 banking days after the Buyer sends a relevant Letter of Claim to the Seller;
 - e) in case the Seller fails to satisfy the Buyer's claim for uncompensated elimination of the defects or replacement of the Goods within the stated period, the Buyer shall be entitled to repudiate the Contract and demand that the Seller repay the amount paid by the Buyer and pay the interest on the sum for the use by the Seller of the Buyer's assets at the rate of 0.01 % per day upon crediting of the funds to the

счет Продавца с момента получения Продавцом такого уведомления. Помимо подпунктов а, b, c, d, e настоящего пункта Покупатель имеет право требовать возмещения понесенных Покупателем расходов, связанных с логистическими затратами на товар с дефектами или иными недостатками. Данные расходы включают в себя расходы на транспортировку, таможенную очистку и иные обязательные платежи. Возмещение расходов происходит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

6. УПАКОВКА и МАРКИРОВКА

6.1. После выпуска Товара непосредственно на заводе-изготовителе Товар должен быть тщательно упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке до места назначения, предохранять Товар от различных механических повреждений, атмосферных осадков при погрузке, транспортировке, перегрузке и хранении на складе.

6.2. Продавец составляет упаковочный лист на весь товар. Упаковочный лист должен содержать точные сведения о товаре (его отдельных агрегатах).

6.3. Продавец несет перед Покупателем ответственность за любую порчу, нанесенную товару вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки в размере причиненного ущерба.

6.4. В случае необходимости нанесения штрихкода на товар, штрихкод и условия его нанесения оговариваются в дополнительных соглашениях.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантия 12 месяцев с момента прибытия товара на место назначения распространяется на все механические, электрические и электронные компоненты и части (агрегаты) Товара, за исключением быстро изнашивающихся деталей.

7.2. Продавец гарантирует, что Товар, будет соответствовать параметрам, указанным в Спецификациях на каждую конкретную поставку, и соответствовать обязательным стандартам по данному Товару в стране Покупателя.

7.3. В течение срока гарантии Продавец несет ответственность за все конструкторские и производственные дефекты, включая любые дефекты, возникшие в результате использования товара, не соответствующего назначению, низкого качества сборки оборудования. Продавец обязан в течение 10 дней с момента обнаружения вышеуказанных дефектов, по выбору Покупателя, бесплатно устранить все дефекты, которые могут появиться ввиду вышеуказанных причин в течение гарантийного срока, либо произвести ремонт, либо поставить новые детали за свой счёт, либо перечислить денежные средства, равные стоимости товара с дефектами, на расчетный счет Покупателя в течение 5 банковских дней. При этом Покупатель имеет право требовать возмещения понесенных Покупателем расходов, связанных с логистическими затратами на товар с дефектами или иными недостатками. Данные расходы включают в себя расходы на транспортировку, таможенную очистку и иные обязательные платежи.

7.4. Гарантийный период на отремонтированный или замененный товар автоматически продлевается соразмерно времени, необходимого для ремонта или замены.

7.5. О всех случаях обнаружения каких-либо дефектов в товаре в течение срока гарантии Покупатель сообщает

Seller's account, such repayment to be made within 14 (fourteen) calendar days after the Seller receives a respective notification. Along with subparagraphs a, b, c, d, e of this paragraph, the Buyer shall be entitled to demand that the Seller reimburse for the Buyer's expenses for logistical accompaniment of the defective or faulty Goods. Cost of transportation, customs clearance and other mandatory payments shall be included to these expenses. The expenses shall be reimbursed by means of funds transfer to the Buyer's current account.

6. PACKING and MARKING

6.1. After release of the Goods immediately at the Manufacturer, the Goods must be carefully packed. The package must ensure safekeeping of the Goods during transportation to the point of destination, protect the Goods against different mechanical damages, atmospheric precipitations during loading, transportation, reloading and warehousing.

6.2. The Seller shall make a packing list for all Goods. The packing list shall contain accurate information about the Goods (its individual assemblies).

6.3. The Seller shall be liable to the Buyer for any damage caused to the Goods due to improper packaging and marking in the amount of the damage done.

6.4. If it is necessary to apply a bar-code to the Goods, the bar-code and conditions of its application shall be agreed in Supplementary Agreements.

7. WARRANTIES

7.1. A 12 months warranty beginning on the day of the Goods arrival to the point of destination shall cover all mechanical, electrical and electronic components and parts (assemblies) of the Goods, except for wearing parts.

7.2. The Seller warrants that the Goods will meet the parameters specified in the Specifications for each specific delivery and meet the mandatory standards for such Goods in the Buyer's country.

7.3. Within the warranty period the Seller shall be liable for all design and manufacturing defects including any defects resulting from the use of the Goods not as intended, and low assembly quality of the equipment. The Seller shall within 10 days from the date of detection of the above mentioned defects, at the option of the Buyer, eliminate free of charge all defects that can be found out due to the above mentioned reasons during the warranty period, or repair, or deliver new parts at its own expense, or transfer funds equal to the value of the defective Goods to the Buyer's account within 5 banking days. In addition, the Buyer shall be entitled to require that the Seller reimburse for the Buyer's expenses for logistical accompaniment of the defective or faulty Goods. Cost of transportation, customs clearance and other mandatory payments shall be included to these expenses.

7.4. The warranty period for the repaired or replaced Goods shall be tacitly extended in proportion to the period of time required for repair or replacement.

7.5. The Buyer shall inform the Seller in writing about all cases of detection of any defects in the Goods during the

Продавцу в письменном виде и возвращает Продавцу по его требованию любые части, товара в соответствии с условиями гарантии. Данная пересылка производится за счет Продавца.

7.6. Покупатель оставляет за собой право по согласованию с Продавцом провести ремонтные работы своими силами без прерывания срока действия гарантии с указанием подробной стоимости в смете и при получении согласия и инструкций Продавца. Ремонтные работы и комплектующие произведенные и поставленные Покупателем оплачиваются Продавцом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Если полному или частичному выполнению сторонами обязательств по Контракту мешают такие обстоятельства, как военные операции, землетрясения, эмбарго на экспорт и импорт и другие обстоятельства непреодолимой силы, находящиеся вне разумного контроля сторон, то исполнение обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжалось невыполнение, вызванное такими обстоятельствами.

8.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства возникнут в стране Продавца, и будут длиться более 6 (шести) месяцев, Продавец обязуется возратить Покупателю полученные от него денежные средства в полном объеме в срок, указанный Покупателем.

В случае если форс-мажорные обстоятельства возникнут в стране Покупателя и будут длиться более 6 (шести) месяцев, Продавец обязуется сохранить заказ Покупателя в течение 1 (одного) года с момента возникновения таких обстоятельств.

8.3. Сторона, которая оказалась не в состоянии исполнить обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана о наступлении таких обстоятельств сообщить другой стороне без промедления, но в любом случае в течение 3 (трех) календарных дней о начале и предполагаемой продолжительности форс-мажорных обстоятельств по факсу или электронной почте. Если это не удастся, такая сторона должна отказаться от права обратиться к форс-мажору, кроме случая, когда последняя была предупреждена стороной и отправила такое извещение.

8.4. Сторона, у которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обеспечивает в разумные сроки другую сторону сертификатом, выдаваемым Торгово-промышленной палатой страны, в которой наступили форс-мажорные обстоятельства. Вышеупомянутый сертификат будет единственным обоснованным доказательством обстоятельств форс-мажора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Продавец несет ответственность перед Покупателем за любые задержки в поставке товара к месту от срока, установленного Контрактом, и на основании письменной претензии Покупателя платит неустойку равную 0,01 % в день от общей стоимости поставки за каждый день просрочки, но не более 3 % от общей стоимости поставки. Продавец выплачивает неустойку в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения письменной претензии Покупателя.

9.2. Если просрочка в изготовлении, либо поставке товара составила более 50 дней, Покупатель вправе расторгнуть Контракт и потребовать от Продавца возврата перечисленной предоплаты и уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы перечисленной предварительной оплаты за

warranty period and return to the Seller at its request any parts of the Goods according to the warranty conditions. The transfer shall be carried out at the expense of the Seller.

7.6. The Buyer shall retain the right to carry out repairs by its own efforts without breaking the warranty period subject to communicating the detailed cost to the Seller in the cost sheet and obtaining agreement and instructions of the Seller. The Seller shall pay for repairs and parts produced and delivered by the Buyer.

8. FORCE MAJEURE

8.1. If such circumstances as military operations, earthquakes, embargo on exports and imports and other force majeure circumstances beyond the parties' reasonable control prevent the parties from fulfilment of their obligations in full or in part, the term of fulfilment of the parties' obligations shall be prolonged in proportion to the period of time during which the fulfilment was impossible due to such circumstances.

8.2. If force majeure circumstances occur in the Seller's country and last for more than 6 (six) months, the Seller agrees that it will repay the Buyer all funds received from it in full and before the time-limit specified by the Buyer.

If force majeure circumstances occur in the Buyer's country and last for more than 6 (six) months, the Seller agrees that it will keep the Buyer's order within 1 (one) year from the moment such circumstances occur.

8.3. The Party that has failed to fulfil its obligations due to force majeure circumstances is obliged to notify the other party of the occurrence of such circumstances without delay, but under all circumstances it shall notify the other party within 3 (three) calendar days of the occurrence and expected duration of the force majeure circumstances by fax or e-mail. If it fails to do so, this party must waive the right to claim force majeure except for a case when the latter was notified by the party and has sent such a notification.

8.4. The Party that has suffered from force majeure circumstances shall provide the other party with a certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry of the country where the force majeure circumstances occurred, within a reasonable period of time. The above certificate shall be the only reasonable evidence of the force majeure circumstances.

9. LIABILITY OF THE PARTIES

9.1. The Seller shall be liable to the Buyer for any violations in delivery of the Goods to the point of destination of the time-limit set out in the Contract and on the basis of a written Letter of Claim of the Buyer shall pay a penalty equalling to 0.01 % per day of the total cost of delivery for each day of delay, but not more than 3 % of the total value of delivery. The Seller shall pay the penalty within 14 (fourteen) calendar days after receipt of the Buyer's written Letter of Claim.

9.2. If the delay in production or delivery of the Goods exceeds 50 days, the Buyer shall have a right to terminate the Contract and require that the Seller repay the transferred prepayment and pay a penalty equalling to 0.01 % of the transferred prepayment for each day of delay.

каждый день просрочки.

9.3. Неустойки оплачиваются отдельно от общей стоимости Контракта. Предъявление требования об уплате неустойки является правом, а не обязанностью сторон.

9.4. В случае непоставки Продавцом товара в указанные в Контракте сроки, возврат предоплаты осуществляется Продавцом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем такого требования.

9.5. Покупатель оставляет за собой право осуществлять проверку качества и количества Товара непосредственно перед его отгрузкой в порт через своего представителя. В случае обнаружения несоответствий проверяемого Товара по качеству и количеству требованиям, установленным в Спецификациях к настоящему Контракту, Покупатель имеет право отменить заказ. В этом случае Продавец обязан вернуть на расчетный счет Покупателя деньги, внесенные как предоплата за товар, в течение 15 календарных дней с момента обнаружения несоответствий по качеству и количеству.

9.6. Продавец обязан предоставлять Покупателю достоверную информацию о Товаре: вес брутто и нетто, объем, количество коробок/паллет. Продавец несет ответственность за любые ошибки в экспортных документах на конкретную поставку относительно веса, объема и количества поставляемого товара. Продавец полностью компенсирует Покупателю любые финансовые потери (таможенные штрафы, расходы по доставке и т.д.), ставшие результатом данных ошибок.

9.7. Продавец компенсирует Покупателю стоимость бракованного товара в количестве, указанном Покупателем, если данный бракованный товар является производственным браком. Продавец компенсирует Покупателю также стоимость затрат на доставку и таможенное оформление бракованного товара в течение 5 банковских дней после соответствующего требования Покупателя.

9.8. Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности в связи с продажей или использованием поставленного по настоящему Договору Товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе. Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав и предоставлять Покупателю по его первому требованию все необходимые документы.

Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд, а также понесенные им убытки, во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц, происходит не по вине Покупателя.

9.9. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не уплачиваются.

10. ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. По взаимному согласию сторон, переписка и извещения, направленные посредством почтовой, факсимильной или электронной связи (e-mail) будут иметь юридическую силу.

11. АРБИТРАЖ

11.1. Стороны Контракта примут все меры к тому, чтобы решить путем взаимных переговоров все споры, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с

9.3. The penalties shall be paid separately from the total value of this Contract. Claiming payment of a penalty is a right but not an obligation of the parties.

9.4. Should the Seller fail to deliver the Goods before the time-limit specified in the Contract, the sum of prepayment shall be repaid by the Seller within 60 (sixty) days from the date such sum was transferred by the Buyer.

9.5. The Buyer shall retain the right to perform a check of quality and quantity of the Goods by its representative immediately prior to shipping to the port. In case any requirements for the quality and quantity of the Goods under check set out in the Specifications to the Contract are not met, the Buyer shall be entitled to cancel the order. In this case the Seller shall repay the sum of prepayment for the Goods to the Buyer's account within 15 calendar days after detection of non-compliance to the requirements for quality and quantity.

9.6. The Seller shall provide the Buyer with the accurate information about the Goods: gross and net weight, volume, quantity of boxes/pallets. The Seller shall be liable for any mistakes made in export documents for a certain delivery concerning weight, volume and quantity of the Goods to be delivered. The Seller shall fully compensate the Buyer for any financial loss (customs penalties, delivery costs, etc.) resulting from these mistakes.

9.7. The Seller shall compensate the Buyer for the cost of the defective Goods in the amount specified by the Buyer, if these defective Goods are production rejects. The Seller shall also compensate the Buyer for the cost of delivery and customs clearance of the defective Goods within 5 banking days upon the relevant requirement of the Buyer.

9.8. If any third party sues the Buyer claiming infringement of its intellectual property rights resulting from the sale or use of the goods delivered under this Contract, the Buyer shall be entitled to bring the Seller into the proceedings. The Seller shall assist the Buyer in the defence of its rights and submit all required documents on the Buyer's first request.

The Seller shall repay the Buyer all legal and other expenses for which it will be adjudged by the court, as well as any incurred losses whenever the Buyer is held liable for infringement of third-party rights through no fault of the Buyer.

9.9. The Parties have agreed that the interest in accordance with article 317.1 of the Civil Code of the Russian Federation is not accrued and not paid.

10. NOTIFICATIONS

10.1. As mutually agreed by the parties, correspondence and notifications sent by post, fax or e-mail shall have full force and effect.

11. ARBITRATION

11.1. The Parties to this Contract shall take all due measures to settle all disputes that may arise out or in connection with this Contract through negotiations.

ним.

11.2. Все споры, разногласия или претензии, возникающие в связи с настоящим договором или в связи с ним, включая те, которые касаются его вступления в силу, заключения, поправки, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, рассматриваются в Гонконге Международном арбитражном центре (HKIAC) в соответствии с Управляемыми Арбитражными регламентами HKIAC, действующими при представлении уведомления об арбитраже. Этот договор регулируется материальным правом Гонконга без ссылки на правила выбора права.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Спецификации товара и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года. Ни одна из сторон не имеет права прекратить действие Контракта без согласия другой стороны.

12.3. Стороны не должны передавать права и обязательства по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия друг друга.

12.4. Обе стороны соглашаются сохранять конфиденциальность в отношении встреч, переговоров и обмена информацией, которые имеют место в процессе реализации данного Контракта.

12.5. Все переговоры и переписка между сторонами относительно Контракта, существовавшая и предшествующая подписанию этого недействительна и не имеет юридической силы с даты подписания Контракта.

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

12.7. Настоящий Контракт составлен на английском и русском языках в двух экземплярах. В случае противоречия положений текста Контракта на английском языке тексту на русском языке, предпочтение отдается английскому варианту.

12.8. Факсимильные, а также отсканированные и отправленные по электронной почте копии документов, связанных с исполнением настоящего Контракта, включая настоящий Контракт, Спецификации, Дополнительные соглашения и Приложения к нему, если на них имеется печать и подпись уполномоченного лица Стороны Контракта, приравниваются к оригинальным документам, вплоть до момента обмена оригиналами документов.

12.9. Подписанный Контракт, переданный при помощи факсимильной связи одной из сторон, имеет юридическую силу с последующим обменом сторонами оригиналами в течение не более чем 30 (Тридцать) календарных дней после подписания Контракта.

12.10. Применимым правом к отношениям сторон по Контракту является право РФ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ

11.2. All disputes, disagreements or claims arising from or in connection with this contract, including those concerning its entry into force, conclusion, amendment, performance, violation, termination or validity, shall be considered in the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. This contract is governed by the material law of the Hong Kong, without reference to its choice of law rules.

12. MISCELLANEOUS

12.1 Specifications and Additional Agreements are the integral part of the Contract.

12.2. This Contract shall take effect from the date of its signature and be valid until 31 December 2025. Neither party shall be entitled to terminate the Contract without the other Party's consent.

12.3. The Parties shall not be entitled to transfer their rights and obligations hereunder to third parties without each other's written consent.

12.4. Both parties shall keep secret information on all meetings, negotiations and information exchange that take place in the course of implementation of this Contract.

12.5. All negotiations and correspondence between the Parties concerning the Contract, that existed and preceded signing hereof, shall be invalid and shall not have legal force from the date of the Contract.

12.6. All amendments hereto shall be valid only if they are executed in writing and signed by the authorised representatives of the Parties.

12.7. This Contract is made in two copies in English and in Russian. In the case of diverging interpretations of the Russian and the English texts, the English text shall prevail.

12.8. Facsimiles, as well as scanned copies of documents sent via e-mail that are concerned with performance of this Contract including this Contract, Specifications, Supplementary Agreements and Appendices hereto shall be treated as original documents up to the moment the Parties exchange the original documents, if these documents are sealed and signed by an authorised person of a Party to this Contract.

12.9. The signed Contract sent by fax by one of the Parties shall have full force and effect followed by further exchange of original copies within 30 (thirty) calendar days from the moment the Contract is signed.

12.10. The relationship of the Parties shall be regulated by the laws of the Russian Federation.

13. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**ПОКУПАТЕЛЬ:****ООО «Проинтех»**

199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17, корпус 3, литер Е, помещение 24Н, офис 3

Тел.: +7-812-600-48-18

Банковские реквизиты:

Банк: ББР Банк (АО) г. Москва

Адрес места нахождения: 1-й Николощеповский пер., 6, строение 1, Москва, Россия, 121099

БИК 044525769

Текущий валютный счет в CNY 40702156302100006223

ПРОДАВЕЦ:**QUARK TECH LIMITED**

Address: RM03, 24/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG

Account Number: NRA1 5702 0020 1059 0076 908

Bank Name: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD

Address: NO.161 Bayi South Street Jinhua City Zhejiang Province China

Swift code (8 characters):CZCBCN2X

Swift code(11 characters):CZCBCN2XXXX

THE PARTIES**THE BUYER:****«Prointech» Company Limited**

Uralskaya Str., 17, Korpus 3, Liter E, Room 24N, Office 3 Saint-Petersburg, Russian Federation, 199155

Phone: +7-812-600-4818

Bank information:

Bank: JOINT STOCK COMPANY BBR BANK

Bank address: PERVYJ NIKOLOSCHEPOVSKIY

PEREULOK 6, STROENIE 1, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, 121099

BIK 044525769

CNY Account: 40702156302100006223

THE SELLER:**QUARK TECH LIMITED**

Address: RM03, 24/F, HO KING COMM CTR, 2-16

FAYUEN ST, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG

Account Number: NRA1 5702 0020 1059 0076 908

Bank Name: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD

Address: NO.161 Bayi South Street Jinhua City Zhejiang Province China

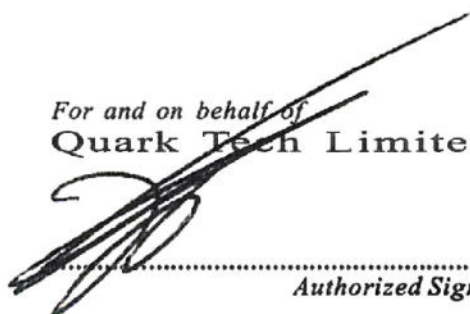
Swift code (8 characters):CZCBCN2X

Swift code(11 characters):CZCBCN2XXXX

От имени Продавца / On behalf of the Seller

/ Cui Mingtao

For and on behalf of
Quark Tech Limited



Authorized Signature(s)

От имени Покупателя: On behalf of the Buyer:

/ Oniksimov Aleksandr

